

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में

सिविल अपील्य क्षेत्राधिकार

सिविल अपील सं. 3893/2013

कर्णावती विनियर्स प्राइवेट लिमिटेड

....अपीलकर्ता(गण)

बनाम

न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य

....प्रत्यर्थी(गण)

निर्णय

रस्तोगी, न्या.

1. वर्तमान अपील राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (जिसे इसके बाद में "राष्ट्रीय आयोग" के रूप में संदर्भित किया गया है) द्वारा पारित 3 सितंबर, 2012 के निर्णय के खिलाफ है, जिसमें 11 सितंबर, 2007 के पत्र द्वारा अपीलकर्ता के दावे के अस्वीकरण की पुष्टि की गई थी।

2. जिन तथ्यों से विवाद उत्पन्न होता है, वे यह हैं कि अपीलकर्ता-शिकायतकर्ता एक निजी कंपनी है, जो लकड़ी से सजावटी परत के निर्माण में लगी हुई थी। अपीलकर्ता ने प्रत्यर्थी द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से वर्ष 2001 में एक मानक अग्नि और विशेष जोखिम पॉलिसी (जिसे बाद में "पॉलिसी" के रूप में संदर्भित

किया गया) ली, जिसे समय-समय पर नवीनीकृत किया गया और पॉलिसी कवर को 7 अक्टूबर, 2006 से 6 अक्टूबर, 2007 तक 1,20,00,000/- रुपये (एक करोड़ बीस लाख रुपये) की सीमा तक नवीनीकृत किया गया। यह अभिलेख में आया है कि 11 जुलाई, 2006 से, वन विभाग द्वारा पारित आदेशों के अनुसार, कारखाने को सील कर दिया गया था और विनिर्माण प्रक्रिया रोक दी गई थी। इसके परिणामस्वरूप, 18 अगस्त, 2006 से विद्युत आपूर्ति भी काट दी गई थी और उसके बाद कोई विनिर्माण गतिविधि चालू नहीं थी। दुर्भाग्यवश, 20 अक्टूबर, 2006 को कारखाना परिसर में विनाशकारी आग लग गई जिसमें अपीलकर्ता को भारी नुकसान हुआ। इसके परिणामस्वरूप, अपीलकर्ता ने पॉलिसी के तहत दावा प्रस्तुत किया, लेकिन प्रत्यर्थी द्वारा 11 सितंबर, 2007 के अपने पत्र द्वारा इसे इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि अपीलकर्ता अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहा है, जो नीति की शर्त संख्या 6(क) का उल्लंघन है।

3. दिनांक 11 सितम्बर, 2007 का वह पत्र जिसके अनुसरण में प्रत्यर्थी बीमा कंपनी द्वारा दावे को अस्वीकार कर दिया गया था, निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है :-

“न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
214217, अमरसिंहजी शॉपिंग मॉल
टावर रोड, हिम्मतनगर 383001

11 सितम्बर, 2007

पूर्वाग्रह के बिना

सेवा में,

मैसर्स कर्णावती लिविनियर्स प्राइवेट लिमिटेड

पंजीकृत ए.डी.

पता: ग्राम-ओरान पता एवं पोस्ट: ताजपुर कुई

एन.एच. 8 तालुका प्रांतिज

जिला साबरकांठा

प्रिय महोदयगण

"संदर्भ: पॉलिसी संख्या 212103/11/06/11/00001152

दावा संख्या: 212103/11/06/11/90000017

हानि की तिथि: 20.10.2006

उपरोक्त दावे के संदर्भ में हमें यह बताना होगा कि कारखाने में 20-10-2006 को लगी कथित आग के कारण क्षति के लिए आपका दावा है। नुकसान का आकलन करने के लिए मैसर्स ए.एम. पटेल सर्वेयर प्राइवेट लिमिटेड को नियुक्त किया गया था।

मैसर्स ए.एम. पटेल सर्वेयर्स प्राइवेट लिमिटेड ने समय-समय पर आवश्यकताओं/स्पष्टीकरणों/दस्तावेजों के अनुपालन के लिए कई पत्र लिखे थे। कम से कम सर्वेक्षकों ने उपलब्ध कागजातों/दस्तावेजों/सूचनाओं के आधार पर दिनांक 01-06-2007 को अपनी रिपोर्ट जारी की।

हमने सर्वेक्षक द्वारा मांगी गई आवश्यकता/दस्तावेजों/सूचनाओं का अनुपालन करने के लिए आपको 12.07.2007 को एक अंतिम नोटिस भी जारी किया है, लेकिन आपके द्वारा सर्वेक्षकों द्वारा अपेक्षित दस्तावेज/आवश्यकताएं/सूचना प्रस्तुत नहीं की गई है।

सर्वेक्षकों ने अपने उत्तर दिनांकित 9 अगस्त, 2007 में विशेष रूप से उल्लेख किया है कि वे बीमाधारक की ओर से अनुपालन से संतुष्ट नहीं हैं। आवश्यक दस्तावेजों को प्रस्तुत न करना मानक अग्नि और विशेष जोखिम पॉलिसी की पॉलिसी शर्त संख्या 6 (बी) का उल्लंघन है, जो निम्नानुसार है:

“बीमित व्यक्ति हर समय अपने स्वयं के खर्च पर कंपनी के समक्ष ऐसे सभी विवरण, योजनाएं, विनिर्देश पुस्तकें, वाउचर, चालान, उनके डुप्लिकेट या प्रतियां, दस्तावेज, जांच रिपोर्ट (आंतरिक/बाहरी), दावे और नुकसान की उत्पत्ति और

कारण और जिन परिस्थितियों में नुकसान या क्षति हुई और देयता या कंपनी की देयता की राशि से संबंधित कोई भी मामले के संबंध में सबूत और जानकारी जो कंपनी द्वारा या उसकी ओर से यथोचित रूप से आवश्यक हो सकती है, शपथ पर या अन्य कानूनी रूप में दावे की सच्चाई और उससे जुड़े किसी भी मामले की घोषणा के साथ प्रस्तुत, उपलब्ध और प्रदान करेगा।”

उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए सक्षम प्राधिकारी ने आपके दावे को अस्वीकार करने का निर्णय लिया है जिस पर कृपया ध्यान दें।

धन्यवाद,

आपका,

शाखा प्रबंधक

सीसी: गांधीनगर डीओ

सीसी: अहमदाबाद आर.ओ.”

4. इस स्तर पर यह उल्लेख करना उचित होगा कि प्रत्यर्थी कंपनी के सर्वेक्षक ने निर्देश पर 20 अक्टूबर, 2006 को आग लगने के कारण हुई हानि/क्षति की जांच की और भौतिक स्थल निरीक्षण और विस्तृत सर्वेक्षण के बाद दिनांक 1 जून, 2007 की अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि 20 अक्टूबर, 2006 को लगी

आग के कारण अपीलकर्ता को जो कुल क्षति हुई है, वो 21,76,524/- रुपये की कुल राशि के लिए थी।

5. सर्वेक्षक की रिपोर्ट को किसी भी पक्ष द्वारा चुनौती नहीं दी गई थी। यद्यपि अपीलकर्ता ने अपने स्वयं के सर्वेक्षक द्वारा क्षति/हानि का मूल्यांकन करवाया है, जिसने 20 अक्टूबर, 2006 को लगी आग के संदर्भ में मौके का सत्यापन करने के बाद 16 अक्टूबर, 2007 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और 86 लाख रुपए के नुकसान का आकलन किया था लेकिन चूंकि अपीलकर्ता के पास अभिलेख पर कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं था, अपीलकर्ता प्रत्यर्थी कंपनी द्वारा नियुक्त सर्वेक्षक की रिपोर्ट तक ही सीमित था, जिसने 1 जून, 2007 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।

6. उपभोक्ता शिकायत संख्या 39/2007 दर्ज करने के माध्यम से अपीलकर्ता द्वारा गुजरात राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (इसके बाद "राज्य आयोग" के रूप में संदर्भित) के समक्ष अपनी दावा याचिका दायर करके इस अस्वीकरण को चुनौती दी गई थी, जिसे राज्य आयोग द्वारा 16 जनवरी, 2012 के आदेश द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि अपीलकर्ता प्रत्यर्थी कंपनी द्वारा

वांछित आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहा और तदनुसार पॉलिसी के खंड 6(ख) के अनुसार दावे को उचित रूप से अस्वीकार किया गया है।

7. राज्य आयोग ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि कारखाना गांव के किनारे पर था और आसपास कोई आवासीय क्षेत्र नहीं था। दीवाली की आग के कारखाने में आग लगने का कारण होने का सिद्धांत संदेहास्पद प्रतीत होता है लेकिन 20 अक्टूबर, 2006 को लगी आग के संबंध में प्रत्यर्थी कंपनी द्वारा नियुक्त सर्वेक्षक द्वारा ऐसा कोई संदेह कभी इंगित नहीं किया गया था, जिसने दिनांक 1 जून, 2007 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसका संदर्भ दिया गया है।

8. राष्ट्रीय आयोग के समक्ष अपील को दायर किए जाने पर, अभिलेख पर मौजूद सामग्री की जांच किए बिना, राज्य आयोग द्वारा देखे गए संदेह को दोहराते हुए, राष्ट्रीय आयोग ने 3 सितंबर, 2012 के अपने आक्षेपित निर्णय के तहत अपील को खारिज कर दिया, जो हमारे समक्ष अपील में चुनौती का विषय है।

9. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि मैसर्स ए.एम. पटेल सर्वेयर प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड प्रत्यर्थी कंपनी द्वारा नियुक्त किया गया था जिसने 20 अक्टूबर, 2006 को आग लगने के कारण हुई हानि/क्षति की विस्तृत जांच की थी

और 21 अक्टूबर, 2006 को किए गए प्रारंभिक सर्वेक्षण के आधार पर कार्रवाई की थी और स्थल के भौतिक निरीक्षण तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखने के बाद अपीलकर्ता को 21,76,524 रुपये के नुकसान/क्षति का आकलन किया था और यहां तक कि प्रत्यर्थी कंपनी द्वारा सर्वेक्षक द्वारा दिनांक 1 जून, 2007 की अपनी रिपोर्ट में दर्ज किए गए निष्कर्षों पर सवाल उठाने के लिए खंडन में कोई साक्ष्य भी नहीं रखा गया था। दी गई परिस्थितियों में, 20 अक्टूबर, 2006 को दीवाली के दिन फैक्टरी परिसर में लगी आग के संबंध में राज्य आयोग द्वारा दर्ज किया गया संदेह पूरी तरह से बिना किसी तथ्यात्मक आधार के था।

10. विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि अस्वीकरण इस आधार पर किया गया है कि बीमित व्यक्ति आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहा है, जो कंपनी के अनुसार, पॉलिसी की शर्त संख्या 6(ख) का उल्लंघन था, जैसा कि 11 सितंबर, 2007 के अस्वीकरण पत्र के आदेश में इंगित किया गया है, लेकिन यह कानून में अरक्षणीय है।

11. इसके विपरीत, प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने राष्ट्रीय आयोग द्वारा आक्षेपित निर्णय में किए गए निष्कर्ष का समर्थन करते हुए प्रस्तुत किया कि

न्यायालय के निर्देश पर अभिलेख पर आई सामग्री से, निर्विवाद रूप से, कारखाने को 11 जुलाई, 2006 को बंद कर दिया गया था और इसके परिणामस्वरूप, 18 अगस्त, 2006 को बिजली काट दी गई थी और जब 20 अक्टूबर, 2006 को आग लगी थी उस समय कोई विनिर्माण चालू नहीं था और 7 अक्टूबर, 2006 से प्रभावी होकर बीमा पॉलिसी के प्रारंभ होने के 13 दिनों के ठीक बाद, 20 अक्टूबर, 2006 को आग लग गई। इससे एक संदेह पैदा हुआ जिसे राज्य आयोग ने अपने आदेश में दर्ज किया था और राष्ट्रीय आयोग द्वारा आक्षेपित निर्णय के तहत पुष्टि की गई थी। केवल इसलिए कि 1 जून, 2007 की एक सर्वेक्षक की रिपोर्ट थी, जिसे प्रत्यर्थी कंपनी द्वारा नियुक्त किया गया था, जिसने यह रिपोर्ट दी थी कि नुकसान हुआ था, दी गई परिस्थितियों में, अस्वीकरण वैध और उचित था और दो चरणों में पुष्टि किए जाने के बाद इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

12. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और उनकी सहायता से अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है।

13. यह विवादित नहीं है कि अपीलकर्ता ने पहली बार वर्ष 2001 में अग्नि बीमा पॉलिसी ली थी और समय-समय पर इसका नवीनीकरण किया और

1,20,00,000/- रुपये के पॉलिसी कवर जोखिम को 7 अक्टूबर, 2006 से 6 अक्टूबर, 2007 तक नवीनीकृत किया गया था और इसके नवीकरण के बाद, 20 अक्टूबर, 2006 को कारखाने में विनाशकारी आग लग गई थी, जिसमें अपीलकर्ता को भारी नुकसान उठाना पड़ा।

14. यह भी विवादित नहीं है कि अपीलकर्ता ने उपरोक्त अवधि के दौरान पिछले 6 से 7 वर्षों में कभी कोई दावा नहीं किया है और जब 7 अक्टूबर, 2006 से 6 अक्टूबर, 2007 तक पॉलिसी का नवीकरण किया गया था, तो दुर्भाग्यवश, अज्ञात कारणों से 20 अक्टूबर, 2006 को विनाशकारी आग लग गई।

15. यह भी विवादित नहीं है कि मेसर्स एएम पटेल सर्वेयर्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसे प्रत्यर्थी कंपनी द्वारा सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था, ने मौके की भौतिक रूप से व्यापक जांच की है और अपीलकर्ता (बीमाकृत व्यक्ति) द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रासंगिक अभिलेख को ध्यान में रखते हुए, 20 अक्टूबर, 2006 को आग के कारण हुई रु. 21,76,524/- के नुकसान/क्षति का अनुमान लगाया है और प्रत्यर्थी ने अपीलकर्ता के दावे को इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया है कि 1 जुलाई, 2007 की सर्वेक्षक की रिपोर्ट प्रत्यर्थी कंपनी को स्वीकार्य नहीं है, बल्कि आवश्यक

दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण ऐसा किया है, जो पॉलिसी के खंड 6(ख) का उल्लंघन था जैसा कि कंपनी द्वारा दिनांक 11 सितंबर, 2007 के अपने अस्वीकरण पत्र में दर्शाया गया है।

16. हमारे सुविचारित मत में, दिनांक 11 सितंबर, 2007 के अस्वीकरण के लिए पॉलिसी की शर्त संख्या 6(ख) को लागू करना कानून में इस कारण से अरक्षणीय था कि खंड 6(ख) केवल आग लगने के कारण हुए नुकसान/क्षति के संबंध में दावे के आकलन के उद्देश्य से आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने की अपेक्षा करता है। बीमित व्यक्ति के पास जो भी सामग्री दस्तावेज उपलब्ध थे, वे निर्विवाद रूप से सर्वेक्षक को उपलब्ध कराए गए थे, जिसने 20 अक्टूबर, 2006 को आग लगने के कारण हुई हानि के संबंध में स्वयं भौतिक निरीक्षण किया है और 1 जून, 2007 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। एक बार 20 अक्टूबर, 2006 को आग लगने के कारण हुई हानि/क्षति के संबंध में यह आकलन कर लिया गया है और प्रत्यर्थी कंपनी द्वारा उस पर विवाद नहीं किया गया था, तो नीति के खंड 6(ख) को लागू करते हुए दावे को अस्वीकार करना, हमारे विचार से, अनुचित था और कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है।

17. नतीजतन, अपील सफल होने के योग्य है और तदनुसार इसे अनुमति दी जाती है। राष्ट्रीय आयोग द्वारा दिनांक 3 सितम्बर, 2012 को पारित आदेश को निरस्त किया जाता है। प्रत्यर्थी कंपनी को सर्वेक्षक द्वारा आकलित 21,76,524/- रुपये का भुगतान 1 जून, 2007 की सर्वेक्षक की रिपोर्ट की तारीख से अपीलकर्ता को 8% प्रति वर्ष ब्याज के साथ करने का निदेश दिया जाता है।

18. प्रत्यर्थी कंपनी दो महीने के भीतर इस न्यायालय के आदेश का आवश्यक अनुपालन करेगी। कोई जुर्माना नहीं।

19. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटान किया जाता है।

.....न्या.
(अजय रस्तोगी)

.....न्या.
(सी.टी. रविकुमार)

नई दिल्ली;
09 फरवरी, 2023

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

Disclaimer: The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

अस्वीकरण: देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।